

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHO THUÊ

03.03/2025/QCĐG-S1QG

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê tài sản số 03.03/2025/ĐG/S1QG-CĐVN ngày 03/03/2025 được ký giữa Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam với Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;

Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thống nhất ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản cho thuê:

Tài sản đấu giá cho thuê:

- Tài sản cho thuê là: Sân tennis tại số 14 Trần Bình Trọng – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội
- Diện tích cho thuê: $30m^2 \times 15m^2 = 450m^2$
- Thời gian cho thuê: 03 năm
- Giá cho thuê và phương thức thanh toán: Giá khởi điểm: 70.000.000đồng/tháng. Giá đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước, trông xe, các chi phí dịch vụ khác.
- Bước giá: 1000 đồng/m2
- Đặt cọc : 03(ba) tháng
- Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 năm/lần trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán.

Điều 1: Mục đích và phạm vi áp dụng:

1.1 Mục đích:

Quy chế cuộc đấu giá tài sản cho thuê được ban hành nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức đấu giá tài sản cho thuê, bao gồm:

- Nguyên tắc, trình tự thủ tục đấu giá;
- Tài sản đấu giá cho thuê và mức giá khởi điểm;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;

1.2 Phạm vi áp dụng:

- Quy chế cuộc này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Cuộc đấu giá tài sản cho thuê do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cho đến khi hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

Điều 2: Nguyên tắc, trình tự thủ tục đấu giá tài sản cho thuê:

2.1 Nguyên tắc đấu giá:

- Việc đấu giá tài sản cho thuê thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

- Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 02 (hai) khách hàng trở lên tham gia đấu giá (trừ đấu giá trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 49 luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024).
- Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy chế này.

2.2 Trình tự thủ tục, phương thức đấu giá tài sản:

- Trình tự thủ tục đấu giá thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Phiên đấu giá tài sản cho thuê được tiến hành theo phương pháp:
 - + Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá (Theo quy định tại Điều 40, 42 tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024);
 - + Phương thức trả giá lên (Theo quy định tại Điều 40, 42 tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024);
 - + Bước giá: 1.000 VNĐ/m²/bước;
- Phương pháp này khi tiến hành, người tham gia phải trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá;
- Cách thức tiến hành được quy định cụ thể tại Điều 8 của Quy chế này;

Điều 3: Tài sản đấu giá cho thuê, giá khởi điểm, nguồn gốc

3.1. Tài sản đấu giá cho thuê:

- Tài sản cho thuê là: Sân tennis tại số 14 Trần Bình Trọng – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội
- Diện tích cho thuê: 30m²*15m² = 450m²
- Thời gian cho thuê: 03 năm
- Giá cho thuê và phương thức thanh toán: Giá khởi điểm: 70.000.000đồng/tháng. Giá đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước, trông xe, các chi phí dịch vụ khác.
- Bước giá: 1000 đồng/m²
- Đặt cọc: 03(ba) tháng
- Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 năm/lần trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán.

3.2. Giá Khởi điểm: 70.000.000đồng/tháng. Giá đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm các chi phí sử dụng điện, nước, trông xe, các chi phí dịch vụ khác.

3.3. Nguồn gốc tài sản: Tài sản đấu giá cho thuê được Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam cho thuê.

Điều 4: Đối tượng tham gia, những người không được tham gia đấu giá, Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm; chấp nhận những điều quy định tại Quy chế này; đã thực hiện thủ tục liên quan đến việc xem xét hiện trạng tài sản hoặc tự nguyện từ chối việc đi xem tài sản theo kế hoạch do Công ty tổ chức; có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu Thuê hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước đúng

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

thời hạn quy định và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.
- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

4.2. Những người không được tham gia đấu giá:

- Theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024:

- Theo quy định tại điểm d1, d2, d3 Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024:

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
3. Người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định cho thuê tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024.
5. Người không có quyền Thuê tài sản đem ra đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
6. Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản ;
7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
8. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

4.3. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia, phiếu xác nhận xem tài sản (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành);

- Quy chế cuộc đấu giá;

- Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

- Tài liệu liên quan đến tài sản cho thuê đấu giá;

Người đăng ký đấu giá điền đầy đủ các thông tin vào mẫu phiếu và nộp đủ các giấy tờ, nộp tiền Thuê hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước hợp lệ trong thời gian quy định của luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia, phiếu xác nhận xem tài sản (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ của tổ chức;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập/Giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác. Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng/chứng thực)

- Bản sao CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao có công chứng/chứng thực).

- Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ của tổ chức;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần)/ Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty Hợp danh, công ty hai thành viên trở lên) quyết định của người có thẩm quyền hoặc văn bản khác có giá trị tương đương về việc Thuê tài sản cho thuê đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;

- Khách hàng (doanh nghiệp, hộ kinh doanh ...) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: Thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về thuế.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được bản chính các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để đối chiếu.

+ Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia, phiếu xác nhận xem tài sản (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành);

- CCCD/ hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có công chứng/chứng thực).

+ Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:

- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).

- CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có công chứng/chứng thực).

Lưu ý: Các trường hợp bản sao có công chứng/chứng thực phải mang bản chính đến Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia để đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Toàn bộ giấy tờ nêu trên được cho vào 01 phong bì nộp cho Công ty khi làm thủ tục đăng ký. Hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, khách hàng không được rút hồ sơ tham gia đấu giá.

4.5. Các quy định giới hạn:

Khối lượng đăng ký tham gia: Khách hàng đăng ký tham gia toàn bộ tài sản đấu giá cho thuê đã nêu tại Điều 3.1 của Quy chế này.

4.6. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

Kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước, Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia sẽ xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Công

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

ty sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 5: Xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, xử lý khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá.

5.1 Xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan (Theo quy định tại khoản 1 và 2 điều 36 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024:

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể tự liên hệ xem tài sản, hoặc sẽ được đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia hướng dẫn phối hợp với người có tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có): **Từ 07h30' ngày 12/03/2025; ngày 13/03/2025 đến 17h00 ngày 14/03/2025 (trong giờ hành chính); Khách hàng phải chịu mọi chi phí đi xem tài sản);**

- Địa điểm xem tài sản: Sân Tennit 14 Trần Bình Trọng - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội;

Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản cho thuê thì phải mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

5.2 Thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: (Theo quy định tại khoản 1, khoản 3 điều 38 luật đấu giá tài sản năm 2016 và điểm 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ khoản 2 điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024:

- Tiền mua hồ sơ tham dự đấu giá: **200.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng);**

- Thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính và, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c điều 38 (tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản thoả thuận việc bán hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử của người có tài sản đấu giá cho thuê, tổ chức hành nghề đấu giá hoặc Cổng DGTS quốc gia.

- **Cụ thể từ 07h30' ngày 04/03/2025 đến 17h00' ngày 21/03/2025 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).**

- Địa điểm mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng liên hệ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia – địa chỉ trụ sở: Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3(giai đoạn 1) xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội;

5.3 Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: **Từ 07h30' ngày 04/03/2025 đến 17h00' ngày 21/03/2025;**

- Số tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá là: **500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).** Chuyển vào:

+ Tài khoản số: 1290234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

- + Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;
- + Nội dung chuyển tiền: (Tên người tham gia đấu giá) Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản cho thuê số 03.03/2025/QCDG-S1QG.

Khoản tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty chậm nhất đến 17 giờ 00 phút, ngày 21/03/2025. Các trường hợp Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng sau 17 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 sẽ không được công nhận.

Lý do của việc quy định tiền đặt trước như vậy là để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và bảo vệ quyền lợi cho người thực sự có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản cho thuê, ngăn ngừa tình trạng tiêu cực, cản trở và chống phá, đim giá gây thiệt hại cho việc đấu giá tài sản cho thuê.

5.4 Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá nếu vi phạm một trong những quy định sau :

- Người trả giá cao nhất giá rút lại giá đã trả theo quy định tại Khoản 4, Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Các trường hợp bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản 2016 bao gồm:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá ;
 - + Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá cho thuê, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản ;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá ;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm sai lệch kết quả đấu giá tài sản ;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
 - + Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản ;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó ;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó ;

5.5 Xử lý khoản tiền đặt trước (theo quy định tại Đ 39 luật đấu giá năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024:

- Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá tài sản cho thuê, thì khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc và tiền lãi (nếu có) được trừ vào giá Thuê tài sản, nếu không trúng được thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày Phiên đấu giá kết thúc (Lệ phí chuyển khoản do khách hàng chịu);

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó (nếu có);

5.6 Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước: (Theo điểm khoản 6 điều 39 luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024)

- + Người đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- + Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024;
(Khi người tham gia đấu giá có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá, cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá, đe dọa cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản...);
- + Người tham gia đấu giá đã được công bố là người Thuê được tài sản đấu giá cho thuê mà từ chối ký biên bản đấu giá theo khoản 3 Điều 44 luật đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024;
- + Rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá (đồng thời bị truất quyền tham gia phiên đấu giá) theo Điều 50 Luật đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024;
- + Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật đấu giá sửa đổi bổ sung năm 2024;

Số tiền đặt trước trên thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 6: Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thông báo đấu giá được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định gồm: Báo Pháp luật Việt Nam ngày **04/03/2025**;

- Đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (02 lần): Ngày **04/03/2025 và ngày 07/03/2025**;

- Niêm yết tại các địa điểm sau:

1. Nơi có tài sản: Sân Tennit 14 Trần Bình Trọng - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.
2. Trụ sở Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam;
3. Trụ sở công ty: Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3(giai đoạn 1) xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

- Ngày giờ tổ chức phiên đấu giá: **14h30' ngày 26/03/2025**;

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: **Trụ sở Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam – địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.**

Điều 7 : Nội quy phòng đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá, được phát số và phải trực tiếp trả giá.
- Khi đến tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước công dân/ hộ chiếu/ định danh cá nhân, giấy ủy quyền (nếu có), chứng từ nộp tiền đặt trước và phải xuất trình khi Ban tổ chức đấu giá điểm danh, kiểm tra tư cách tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ, địa điểm đã được thông báo. Trường hợp Đấu giá viên kết thúc điểm danh mà người tham gia đấu giá không có mặt được xem là không tham dự phiên đấu giá theo quy định điểm a khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 sẽ không được tham gia đấu giá, đồng thời không được nhận lại tiền đặt trước.
- Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào tham dự phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ồn ào, không nói chuyện, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác tại phiên đấu giá;
- Người tham gia đấu giá không hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá; khách hàng tham gia đấu giá không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá; không tự ý rời khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên;
- Người tham gia đấu giá không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá. Nghiêm cấm mang đến khu vực đấu giá vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc,...
- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên; chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên, không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào;
- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không chấp hành các quy định về đấu giá, nội quy, Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên được coi là hành vi cản trở, gây rối tại phiên đấu giá và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 8: Cách thức tiến hành phiên đấu giá, trả giá, rút lại giá đã trả, từ chối Thuê tài sản:

8.1. Cách thức tiến hành phiên đấu giá:

- Chỉ những người có đủ điều kiện tham dự đấu giá và đã đăng ký tham dự phiên đấu giá mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.
- Người điều hành phiên đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về Cuộc đấu giá cho thuê tài sản. Cụ thể:
 - + Tên doanh nghiệp đấu giá và tài sản đấu giá cho thuê;
 - + Giá khởi điểm của tài sản cho thuê;
 - + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
 - + Các bước trong quy định đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được Thuê;
 - + Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc (nếu có);
- Sau đó người điều hành phiên đấu giá, thông báo các quy định về cách thức tiến hành, quy định được phép và không được phép làm trong phiên đấu giá.
- Người điều hành công bố danh sách những người đăng ký tham gia Thuê tài sản đấu giá, điểm danh, đề nghị người tham gia đấu giá cử đại diện ký Biên bản đấu giá.
- Người điều hành hướng dẫn cho người tham dự phiên đấu giá các bước thực hiện khi tham gia phiên đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

- Trong phiên đấu giá, người điều hành phải yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản cho thuê trả giá cho tài sản được đấu giá cho thuê.
- Người giúp việc cho người điều hành có trách nhiệm ghi Biên bản đầy đủ các diễn biến của phiên đấu giá để lập Biên bản đấu giá tài sản.

8.2. Cách thức trả giá:

- Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi người tham gia đấu giá được phát 01 tờ phiếu trả giá. Ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời hạn ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu, đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá. Việc mở thùng phiếu, kiểm phiếu và công bố giá trả có sự chứng kiến của đại diện khách hàng tham gia đấu giá và đại diện đơn vị có tài sản.
- Người tham gia đấu giá ghi giá trả bằng số, giá trả bằng chữ và ký ghi rõ họ tên vào phiếu trả giá rồi bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu. Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu của mỗi vòng đấu tối đa là 5 phút kể từ khi đấu giá viên tuyên bố bắt đầu thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu.
- Hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định hoặc chưa hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định nhưng tất cả người tham gia đấu giá đã bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu, đấu giá viên sẽ cho tiến hành mở thùng phiếu, kiểm phiếu và công bố giá trả. Đấu giá viên công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trả giá, số phiếu không trả giá, công bố giá trả của từng phiếu trả giá hợp lệ, công bố giá trả cao nhất của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.
- Trong trường hợp tại vòng đấu giá trước liền kề mà tất cả người tham gia đấu giá đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu, thì giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo bằng giá khởi điểm của vòng đấu trước liền kề cộng thêm 01 bước giá.
- Tại một vòng đấu bất kỳ, nếu người tham gia đấu giá không muốn tiếp tục đấu giá thì viết vào phiếu trả giá là “không tiếp tục tham gia”. Người tham gia đấu giá đã không trả giá hoặc trả giá không hợp lệ tại vòng trước thì không được tham gia đấu giá tại các vòng đấu giá tiếp theo.
- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả giá cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó trả giá cao hơn. Nếu tất cả người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
- Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

8.3. Cách trả giá và xử lý các trường hợp phát sinh về giá trả.

Tại mỗi vòng đấu, giá trả hợp lệ là giá trả từ giá khởi điểm trở lên và tròn bước giá (nếu trả giá cao hơn giá khởi điểm thì phần cao hơn phải là bội số của bước giá).

Công thức trả giá như sau:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n x Bước giá.

Trong đó:

- Giá khởi điểm: là giá khởi điểm của vòng đấu giá.
- Bước giá: là bước giá được quy định tại Điều 2 Quy chế này.
- n: là số tự nhiên 0, 1, 2, 3,.....

+ Giá trả dưới giá khởi điểm là không hợp lệ, không được tiếp tục tham gia đấu giá.

+ Nếu giá trả bằng số và bằng chữ không đồng nhất với nhau thì trường hợp đó không được công nhận hợp lệ.

+ Trường hợp giá trả của khách hàng cao hơn giá khởi điểm nhưng không tròn bước giá (phần cao hơn giá khởi điểm không là bội số của bước giá) thì khi xét trúng đấu giá, giá trả của khách hàng sẽ không được công nhận hợp lệ.

- *Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ:*

+ Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty phát hành, được ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với hồ sơ xác định tư cách người tham gia đấu giá. Phiếu phải còn nguyên vẹn, chỉ được viết bằng một màu mực, không rách nát, không tẩy xóa, không được viết bằng bút màu đỏ.

+ Các phiếu trả giá không đáp ứng yêu cầu của phiếu trả giá hợp lệ là các phiếu trả giá không hợp lệ.

+ Chỉ có phiếu trả giá hợp lệ mới được đấu giá viên công bố giá trả. Người có phiếu trả giá không hợp lệ thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá ở các vòng đấu tiếp theo.

8.4. Xác định người trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá là người có giá trả hợp lệ cao nhất ở vòng đấu cuối cùng được người điều hành phiên đấu giá công bố là người trúng đấu giá.

Trường hợp tại một vòng đấu giá chỉ có một người trả giá thì vòng đấu giá đó là vòng đấu giá cuối cùng và người trả giá duy nhất tại vòng đấu là người trúng đấu giá.

Trường hợp tại một vòng đấu giá mà không có người nào trả giá thì vòng đấu giá trước liền kề là vòng đấu giá cuối cùng. Người trả giá cao nhất tại vòng đấu giá trước liền kề là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất (áp dụng khoản d, điểm 2, Điều 42 Luật đấu giá tài sản sửa đổi bổ sung năm 2024) :

8.5. Đấu giá trong trường hợp đặc biệt (Theo quy định tại Điều 49, Điều 59 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024) :

Việc đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì quyền thuê tài sản đấu giá sẽ thuộc về người đó.

8.6. Xử lý phiên đấu giá không thành (Theo quy định tại Điều 52 Luật Đấu giá tài sản 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024).

- Người điều hành phiên đấu giá công bố phiên đấu giá tài sản không thành công trong những trường hợp sau:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

- + Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- + Đã hết hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- + Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- + Trả giá cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá thực hiện theo phương thức trả giá lên;
- + Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo K 3 Điều 44 luật đấu giá năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- + Người đã trả giá rút lại giá đã trả mà không có người trả giá tiếp theo Điều 50 đấu giá năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- + Người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá Điều 50 đấu giá năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- + Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a điều 49 luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024 (áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng không đấu giá trong trường hợp chỉ có 01 người tham gia).
- Khi phiên đấu giá không thành công theo thông báo của Người điều hành phiên đấu giá, Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia lập tức thực hiện:
 - + Thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt trước (nếu có);
 - + Thông báo cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam biết để cùng nhau giải quyết.

Điều 9: Thời gian thanh toán tiền Thuê tài sản, giao tài sản:

9.1 Thời gian thanh toán tiền Thuê tài sản:

Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành, Khách hàng trúng đấu giá thanh toán đủ 01 năm tiền thuê tài sản và 03 tháng đặt cọc cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam để ký kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá, Khách hàng trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền thuê tài sản (sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá) một lần bằng chuyển khoản cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam. Nếu chậm thanh toán quá 05 (năm) ngày so với tiến độ thanh toán nêu trên, khách hàng trúng đấu giá bị xem là đơn phương huỷ bỏ hợp đồng, đồng thời bị coi từ chối thuê tài sản đấu giá và toàn bộ số tiền đã nộp thuộc về Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam.

Người trúng đấu giá thanh toán tiền thuê tài sản cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam
- Nội dung: (Tên khách hàng trúng đấu giá) nộp tiền trúng đấu giá tài sản.
- Số tài khoản: 141414686868
- Tại: Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Trần Quốc Toàn

9.2 Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản:

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam nhận đủ tiền cho thuê tài sản, Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam có trách nhiệm bàn giao trực tiếp toàn bộ tài sản và giấy tờ có liên quan đến tài sản cho khách

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

hàng trúng đấu giá. Việc bàn giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá phải được lập thành biên bản và từ thời điểm này khách hàng trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm bảo quản tài sản, giấy tờ khác được bàn giao.

- Địa điểm bàn giao: Sân Tennis 14 Trần Bình Trọng - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.
- Hợp đồng cho thuê tài sản được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam và người trúng đấu giá trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia chuyển hồ sơ cuộc đấu giá thành cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam.

Điều 10: Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá cho thuê:

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá cho thuê trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá cho thuê và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản đấu giá cho thuê.
- Đơn vị có tài sản phải chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; giải thích rõ ràng cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng và các quy định khác của pháp luật đối với loại tài sản đấu giá cho thuê đó và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản đấu giá cho thuê.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

11.1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá được quyền tham gia đấu giá tài sản khi thực hiện đầy đủ các thủ tục về xem tài sản; Thuê, nộp hồ sơ; nộp tiền đặt trước theo quy định tại quy chế này.
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về Phiên đấu giá khi Phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, và người đấu giá thành;
- Được nhận lại khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày phiên đấu giá kết thúc;

11.2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Tuân thủ các quy định về việc đăng ký tham gia đấu giá tại Quy chế này;
- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp Phiên đấu giá thì ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự đấu giá (phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND phường, xã hay phòng công chứng).
- Tuân thủ các quy định về cách thức tiến hành Phiên đấu giá, trả giá, rút lại giá đã trả, từ chối Thuê tài sản được quy định tại Quy chế này;
- Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ tự tham khảo, tìm hiểu kỹ về các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá cho thuê, quy chế đấu giá do Công ty đề ra trước khi đăng ký đấu giá tài sản và tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với tài sản đấu giá cho thuê.
- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ khoản 5. Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024: Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

- + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá.
- + Những người không được tham dự đấu giá theo quy định tại điều 4.2 quy chế này quy định những người không được tham gia đấu giá.
- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
- + Trường hợp nếu người tham gia đấu giá vi phạm sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá (Theo quy định tại Điều 48 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024):

12.1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá cho thuê ký hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá;
- Được giao nhận tài sản đấu giá cho thuê, có quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng Thuê tài sản và theo quy định của pháp luật;

12.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá cho thuê;
- Thanh toán đầy đủ tiền thuê tài sản đấu giá cho thuê cho người có tài sản đấu giá cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác được thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Trách nhiệm của Đơn vị có tài sản

- Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;
- Cam kết tài sản đấu giá cho thuê được đảm bảo về mặt pháp luật, hoàn toàn đủ điều kiện cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cho khách hàng xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch của Công ty;
- Ký hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá với người thuê được tài sản;
- Có trách nhiệm yêu cầu người đang quản lý và trông coi tài sản giữ nguyên hiện trạng tài sản như khi khách hàng đến xem xét cho đến khi bàn giao xong cho người trúng đấu giá, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến tài sản đấu giá cho thuê;
- Có trách nhiệm bàn giao tài sản và cung cấp toàn bộ những văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá cho thuê cho người thuê được tài sản.
- Có trách nhiệm ký hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá;
- Xuất hóa đơn bán hàng theo đúng quy định Pháp luật cho người thuê được tài sản;
- Thanh toán cho Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia các khoản thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và các chi phí khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản ban hành ngày 27/06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá năm 2016

Điều 14: Xử lý các vấn đề phát sinh trong Phiên đấu giá tài sản cho thuê:

- Điều 15: Hồ sơ cung cấp cho người Thuê được tài sản đấu giá cho thuê:**

Điều 16: Tổ chức thực hiện:

- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU GIẢ HỢP DANH SỐ 1 QUỐC GIA
TỔNG GIÁM ĐỐC
Kiên Chi Nga

14